

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1300/2536

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงลำปาง

โจทก์

นายจักรพงษ์ ธรรมใจ

จำเลย

นายจักรพงษ์ ธรรมใจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 4 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาทั้งในปัญหาข้อกฎหมาย และในปัญหาข้อเท็จจริงในประเด็นว่าจำเลยเป็นผู้ประมาทเลินเล่อตามฟ้องโจทก์หรือไม่ เพราะจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้อง แต่อย่างไรใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300,390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4),157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อ กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ อันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับตั้งกล่าว(ถ้อยคำสำนวน อันดับ 4)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 1)

คำสั่ง

คำร้องของ จำเลย เป็นคำร้องที่มีได้โต้แย้งหรือคัดค้าน คำสั่งศาลชั้นต้นว่าไม่
ชอบด้วยกฎหมายประการใด จึงไม่รับวินิจฉัย คำร้องของ จำเลย ให้ยกคำร้อง

คำร้องของ จำเลย เป็นคำร้องที่มีได้โต้แย้งหรือคัดค้าน คำสั่งศาลชั้นต้นว่าไม่
ชอบด้วยกฎหมายประการใด จึงไม่รับวินิจฉัย คำร้องของ จำเลย ให้ยกคำร้อง

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ